

종합감사

감 사 보 고 서

- 서울지역 파산재단 종합감사 -

예 금 보 험 공 사

1

감사 개요

- 감사범위 : 파산재단 업무 전반 대상, 직전 감사일부터 현재까지
- 감사인원 : 감사인 5명
- 감사기간 : '25. 7. 11, 7.14 ~ 7.17
- 감사목적 및 필요성 : '25년도 연간 자체 감사 계획에 따라 해당 파산재단의 채권회수, 자산관리 등 업무처리의 적정성을 점검하고 과거 지적사항의 재발여부 등을 확인

2

감사 결과 주요 지적사항

□ 신용정보 해제업무 소홀(주의)

- 채무조정 및 신용회복 등으로 채무상환이 완제되었음에도 7인의 신용정보 해제를 지연

□ 파산채권자표 기재 미흡(시정)

- 파산채권자표에 '21.7월 제6회 배당결과 미기재

□ 업무 인수인계 불철저(주의)

- 파산관재인 대리인 업무 인수인계 시 파산관재인 인감 인영 확인서 상 법인인감 인영 누락 및 중요 인장관리 대장과 보안카드 배부 절차 미흡

□ 국고귀속예정 공탁금 회수 관리 미흡(주의)

- '24~'25년 국고귀속예정 공탁금 현황 파악 등 회수를 위한 관리 실시 미흡

□ 보유자산 상각 실시 미흡

- (현지시정) 채무자 폐업 및 연대보증인 파산면책 등으로 법적 권리행사가 불가능한 대출채권에 대한 자산상각 미실시

□ 채무조정 회수지원시스템 등록 미흡

- (현지시정) 이자율조정(특례) 해당 채무조정 건에 대해 회수지원시스템(CSI) 상 원리감면 건으로 중복하여 등록

□ 개인정보 암호화 미조치

- (현지시정) 채무관련인이 제출한 12건의 제출자료에 대해 고유식별번호 암호화 처리 미흡

□ 금융거래정보 통지비용 회수 미흡

- (현지시정) 통보한 지 1년 이상 경과한 금융거래정보 제공 건에 대한 통지비용 회수 미흡

3 감사 결과 모범사례

□ 법적 장애요인 해소 노력을 통한 골프회원권 매각 성공

- 매각이 어려운 골프회원권 보유 자산에 대해 적극적으로 매각 방안을 모색함으로써 회수액 극대화

□ 타채권자에게 지급된 신탁수익금 배분금 회수

- 대주단 협약서 및 배분 동의서의 법적 성격을 명확히 해석하고 적극적으로 논리를 개발함으로써 우선 배분 권리를 성공적으로 주장하여 회수액 극대화

4 감사 결과 면책사항

□ 채무조정 분할상환 상환방식 미준수

- 채무조정 시 최소 상환액 이상(700만원) 조건의 분할상환 약정을 체결하면서 관련 업무기준에 따라 매월 균등분할상환 방식으로 약정을 체결하여야 하나,

미준수한 사항

- 채무자와 사적 이해관계가 없고 전체 상환금액에 차이가 없는 등 종국적으로 채무조정 결과 경제적 실익이 동일하고, 채무조정을 적극적으로 유도하여 활성화 함으로써 채무자의 경제적 재활을 돕기 위한 조치임을 고려할 때, 행위에 고의나 중대한 과실이 없고 적극적인 업무처리에 따른 지원자금 회수로 공공성에 부합 하여 조치요구 대상에서 제외

□ 위탁채권 관련 채무조정 신청서 자필서명 미흡

- 채무조정 신청서 접수 시 채무자가 제출한 서류의 자필서명을 누락한 사항
 - 채무자와 사적 이해관계가 없고 채무조정 신청서 상에 산재한 자필서명란 중 일부에 대한 누락으로 그밖에 필요한 절차를 준수한 점을 고려할 때, 행위에 고의나 중대한 과실이 없고 적극적인 업무처리에 따른 지원자금 회수로 공공성에 부합하여 조치요구 대상에서 제외

□ 채무관련인에 대한 신속한 회수절차 진행 미흡

- 관련 업무기준에 따라 부실채무자 발견재산에 대해 신속히 회수절차를 진행하지 않고 신용회복 개시 및 파산면책 등으로 채권을 회수한 사항
 - 필요최소한의 법적 조치를 통해 불필요한 민원을 방지하였고 신용회복·파산 면책 등을 통해 채무자의 자진 변제를 적극 유도한 점을 고려할 때, 행위에 고의나 중대한 과실이 없고 적극적인 업무처리에 따른 지원자금 회수로 공공성에 부합 하여 조치요구 대상에서 제외